

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do *decisum* omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

De fato, assiste razão à omissão apontada pelo embargo quanto ao **índice de correção monetária e juros moratórios**, a qual passo a sanar. Contudo, em relação à correção dos demais valores pleiteados -- **à multa moratória, aos honorários advocatícios 10% sobre o valor do débito, às despesas cartorárias de protesto-**, adianto não assistir razão ao embargante. Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS

Neste ponto, em relação à omissão referente ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, assiste razão ao embargante.

O embargante aferiu que o v. acórdão se omitiu sobre o regime de juros e correção monetária previstos no art. 406 do Código Civil (atualizados com base na Lei nº 14.905/2024). Os cálculos adotados na execução incluíram a atualização dos cálculos utilizando o índice IGP-M,

mesmo não havendo contrato entre as partes firmando tal índice. Desta forma, a atualização do valor nominal dos débitos (de ordem pública), deveria ter sido realizada utilizando a taxa SELIC até a data da citação da Petrobras.

De fato, o v. acórdão omitiu-se sobre a aplicabilidade do art. 406 do CC. Dessa forma, a partir da vigência da nova lei, os consectários legais em condenações civis, quando não pactuados, devem ser compostos por: 1. Atualização Monetária: IPCA (nos termos do art. 389, p. único); 2. Juros de Mora: Taxa legal (SELIC menos IPCA), nos termos do art. 406, §1º.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa e a duplicidade de índices inflacionários, a condenação deve ser integrada para que:

1. A atualização monetária seja feita pelo **IPCA** (conforme art. 389, parágrafo único, do CC);
2. Os juros de mora correspondam à diferença entre a **SELIC** e o **IPCA**.

DA OMISSÃO QUANTO À MULTA MORATÓRIA, AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO E ÀS DESPESAS CARTORÁRIAS DE PROTESTO

No tocante à alegada omissão sobre a multa moratória, os honorários advocatícios 10% sobre o valor do débito e as despesas cartorárias de protesto, melhor sorte não assiste ao embargante.

O embargante alega que o v. acórdão não analisou devidamente a **multa moratória** (de 2% sobre o valor do serviço prestado) aplicada sem previsão contratual expressa; os **honorários advocatícios de 10%** sobre o valor do débito em duplicidade de aplicação, visto a petição inicial da Execução já ter incluído tal percentual nos cálculos; as **despesas cartorárias de protesto** terem sido cobradas em excesso, considerando que o réu ainda estaria no prazo para cumprir o mandado e que o registro de protesto ser desnecessário por existir título executivo firmado na Duplicada, logo tal despesa não caberia ao embargante, conforme os art. 701 §1º c/c §2º, 784 do CPC e art. 786 do Estatuto Processual Civil.

Contudo, o ato embargado expressamente manifestou-se em relação aos mencionados valores em favor da embargada.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Outra das controvérsias recursais reside na correta aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, que dispõe sobre os requisitos para a alegação de **excesso de execução**.

A norma é clara:

Art. 917. (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, **apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo**.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; - grifei.

A *ratio legis* de tal dispositivo é coibir alegações genéricas e protelatórias, exigindo que o devedor demonstre, de plano e de forma analítica, onde reside o excesso, permitindo que a execução prossiga, desde logo, pelo valor incontroverso.

No caso em apreço, a Apelante alega, de forma genérica, a existência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar o valor que entende devido e o respectivo demonstrativo de cálculo.

Apresenta o valor de R\$22.827,34 incontroverso, que diz ter sido alcançado de acordo com um contrato extinto desde 2015, depois aponta outro valor de R\$38.551,58 que diz ter sido alcançado com base nos contratos realizados com as Empresas Baía do Marajó e Espadarte, ***mas em nenhuma das hipóteses apresenta tais contratos, tampouco demonstra os índices de atualização, se estão inclusos as custas e despesas processuais, honorários etc.***

A parte Apelante ainda arrazoa que os valores cobrados pelo Exequente estão fora da tabela de preços praticados, conforme contrato que junta aos autos e ainda apresenta valores indicando que o valor correto pelo serviço praticado seria o apresentado com base

nestes contratos. A parte Exequente, contudo, esclarece que os Contratos que a Embargante junta aos autos não foi celebrado com a Empresa de Praticagem do Rio Pará, muito menos com o Embargado, mas com outra Empresa de Praticagem, e ainda assim o valor apresentado pode não corresponder aos valores constantes nos contratos que a PETROBRAS sequer apresentou.

A Apelante, portanto, falhou em seu ônus processual de apresentar uma memória de cálculo que permitisse ao juízo e à parte contrária aferir a plausibilidade de sua alegação. A simples apresentação de um valor final, sem a devida fundamentação contábil, equivale à não apresentação do demonstrativo, atraindo a sanção prevista no § 4º, inciso I, do art. 917.

(...)

Destarte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente os documentos trazidos aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

(...)

Consoante o entendimento firmado na transcrição supracitada, depreende-se que os valores referentes à multa moratória, honorários advocatícios e despesas cartorárias de protesto estão inclusos nos valores em que a Apelante não teve sucesso em demonstrar uma memória de cálculo detalhada. Logo, não há omissão em relação a tais pontos, pois foram devidamente analisados e improvidos, por isso resta evidente, no referido embargo, o caráter de rediscussão da matéria do v. acórdão.

O julgado citou dispositivos legais e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

No embargo referido, portanto, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acórdão. A suposta omissão alegada pelo embargante adentra no objeto do mérito da causa.

Portanto, não havendo no acórdão, neste particular, qualquer vício de erro material,

omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade referente aos pontos supramencionados alegados pela embargada neste particular, o presente pleito deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** dos embargos de declaração opostos e:

1. **ACOLHO-OS** para suprir omissão em relação **índice de correção monetária e aos juros moratórios**, os quais **devem ser aplicados ao cálculo da Execução com base na taxa SELIC** fixada pelo **art. 406 do CC**;
2. **REJEITO-OS** quanto ao pleito sobre a **multa moratória, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito e as despesas cartorárias de protesto**, mantendo-se o acórdão de **ID 30026312** nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora